APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Guzun Corneliu
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Riscani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 19-05-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 3S6V078ZELJK9 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013073928629

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013073928629

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l’acte pour lequel elle a été émise.
[L’utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l’adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013073928629

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.05.20 09:29:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

124

Dosarul nr. 1-132/08

SENTINȚA
În numele Legii

19 martie 2008 mun. Chișinău

Judecătoria Rîșcani
Instanța în componența
Președintele ședinței, judecător S. Iorgov
Grefieri V. Cuculescu, R. Enciu, V.Mîța
Cu participarea
Procurorilor V. Călugăreanu, V. Codreanu
Avocatului L. Mîțu
translatorilor E. Osipov, A. Petrovici, I. Duca

A judecat în ședința de judecată publică cauza penală de învinuire a lui Maceret Alexei Artur născut la 23.06.1973 originar mun. Chișinău, cetățean a RM, de naționalitate rus, domiciliat mun. Chișinău str. A. Doga, 30 ap.38, supus militar, divorțat la întreținere un copil minor, studii medii, anterior judecat prin sentința judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 08.11.2006 în baza art. 217 al.2 CP RM (pedeapsa neispășită)

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217 al.2 CP RM

CONSTATĂ:

A. Maceret la 23.07.2007 în jurul orelor 22.40 se afla la domiciliu în apartamentul nr. 64 din str. M. Costin, 13/3 mun. Chișinău unde de către grupa operativă a CPs Rîșcani a fost petrecută cercetarea la fața locului unde în una din odăi au fost depistate și ridicate 4 cutii cu pastile "Ricofast", o sticluță cu acid formic, o seringă de 10 ml în care se afla o substanță lichidă de culoare cafenie cu cantitatea de 2 ml, două becuri fără miez în interior fiind negre, o colbă din sticlă, o gentuță neagră în care se afla o seringă de 5 ml, niște pachete cu pastile fără inscripție, un ambalaj de masă plastică cu inscripția "CM", un flacon din sticlă, o cutie din metal cu inscripția "First" cu 2 lame în ea, 2 seringi folosite, un ambalaj din hîrtie igienică cu 5 pastile de culoare albastru cu alb, care conform raportului de constatare tehnico-științifică nr.679 din 27.07.2007 se atribuie la substanțe psihotrope tramadol cu masa de 0,25 gr și permanganat de caliu cu masa de 2,70 gr, care se atribuie la precursorii substanțelor narcotice.

Fiind audiat în ședința de judecată A. Maceret vina n-a recunoscut și a declarat că, nu a consumat nici odată pastile "Tramadol". La momentul percheziției în apartament nu se aflau pastile "Tramadol". Au fost fotografiaet pastilele "Loperamid" care sînt medicamente pentru stomac. La 23.07.2007 seara în jurul orelor 18.00-19.00 dînsul se afla în stare de ebrietate și s-a certat cu concubina sa. Mama-sa Galina Marcova a chemat poliția. Poliția i-a reținut pe el și concubina sa Oleinic și au fost duși la CPs Rîșcani, iar a doua zi au fost duși la judecătoria Rîșcani. La judecătorie li s-a aplicat sancțiunea administrativă arest pe un termen de 2 zile. Nu au trecut zilele că după ei din nou au venit colaboratorii de poliție și i-au condus din nou la CPs Rîșcani unde au mai stat 3 zile. După aceste 3 zile li s-a spus că lui Oleinic i-au găsit 6 capsule de "Tramadol", iar la el au fost găsite pastile "Tramadol" care în realitate erau pastile "Loperamid". Cînd au venit colaboratorii de poliție dînsul dormea, l-au luat și l-au condus la CPs Rîșcani. Pe loc nu i-au arătat nimic din ceea ce au ridicat. Fotografiile din dosar au fost efectuate în apartamentul vecinei nr.65. Pastilele "Lapiramid" îi aparțin bunelului. La 23.07.07 în apartament era mama-sa, vecina Zinaida, un vecin Volodea din apartamentul nr.65 și bunelul Ivan Marcov.În prezența sa colaboratorii de poliție nu au fotografiat nimic. Mai tîrziu a aflat de la mama-sa că toate obiectele au fost fotografiate în apartamentul nr.65. Masa roșie din fotografii nu-i aparține. Gentuța neagră îi aparține unei cunoștințe pe numele Valeriu, numele de familie nu-l cunoaște. Valeriu întrebuința substanțe narcotice. Lampa fără miez era la balconul bunelului. Lampa îi aparține a

adus-o de la Telecentru din subsol. Cui aparţinea lampa nu cunoaşte. Ulterior inculpatul a declarat că gentuţa îi aparţine bunelului său.

Necătînd la faptul că, A. Maceret vina n-a recunoscut-o vinovăţia acestuia se confirmă prin:

- declaraţiile martorului G. Marcova, care fiind interogată în şedinţa de judecată a declarat că, la 23.07.2007 în a doua jumătate a zilei, fiul ei A. Maceret a venit beat acasă şi a început s-o bată pe concubina sa Irina Oleinic. Dînsa a chemat poliţia. I-a chemat pe Zina şi Rudenco Vladimir din apartamentul nr.65 ca s-o ajute să-i despartă pe A. Maceret şi I. Oleinic. Dînsa a luat gentuţa lui A. Maceret şi în ea a văzut o seringă de aproximativ 10 ml. Gentuţa era din piele,dar ce culoare avea nu ţine minte. Gentuţa a dus-o la vecina Zina. Cînd a venit poliţia peste 3 ore de la chemare fiul Alexei deja dormea, iar dînsa stătea afară. Cînd au venit colaboratorii de poliţie dînsa a mers la Zina şi a luat gentuţa şi a arătat-o colaboratorilor de poliţie. Aceştea la rîndul său au chemat un expert. Au fotografiat careva lucruri pe măsuţa pentru ziare. Pe fotografii este imprimată măsuţa din apartamentul său şi gentuţa de culoare neagră pe care a dat-o colaboratorilor de poliţie.
- declaraţiile martorului S. Slabco, care fiind interogat în şedinţa de judecată a declarat că, A. Maceret se afla la sector la evidenţă ca persoană anterior condamnată. În anul 2007 la sfîrşitul verii la el la sector s-a adresat mama inculpatului Maceret cu o plîngere că acesta face scandal cu concubina sa şi întrebuinţează substanţe narcotice şi produce substanţe narcotice pe care le vinde la persoane suspecte. Depalsîndu-se la faţa locului în str. M. Costin, 13/3 a intrat în apartament unde era o dezordine totală. Pe masă erau multe cutii de pastile, o seringă cu o substanţă de culoare roşie, un bec stricat în care era ceva. A. Maceret dormea împreună cu concubina sa. Pe masă era o gentuţă de culoare cafenie din piele artificială. În gentuţă au fost depistate capsule alb cu negru probabil vre-o 3-4. A întrebat-o pe mama inculpatului de fel de pastile sînt la ce aceasta i-a răspuns că nu ştie şi Maceret a spus că nu ştie, apoi a spus că sînt capsulele bunelului contra tusei. A fost chemată grupa operativă la faţa locului, totul a fost cercetat şi ridicat.

La fel vinovăţia lui A. Maceret de comiterea infracţiunii impuse se confirmă şi prin următoarele materiale ale cauzei penale: raportul colaboratorului de poliţie privind depistarea obiectelor în apartamentul nr. 64 din str. M. Costin,13/3 mun. Chişinău (f.d.4), procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi anume a apartamentului nr.64 din str. M. Costin, 13/3 mun. Chişinău (f.d.5), tabelul-foto cu imprimarea imaginilor obiectelor depistate la domiciliul lui A. Maceret (f.d.6), proces-verbal nr. 000138 din 24.07.2007 de examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate din care rezultă că la momentul examinării A. Maceret se afla în stare de ebrietate narcotică şi alcool (f.d.7), raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 679 din 27.07.2007 conform căruia 5 capsule de culoare alb-albastru depistate în apartamentul nr.64 din str. M. Costin,13/3 mun. Chişinău unde locuieşte A. Maceret constituie „Tramadol„ substanţă psihotropă cu masa de 0,25 gr (f.d.16-17), tabelul-foto (f.d.18), procesul-verbal de examinare a obiectului din 04.08.2007 şi tabelul-foto (f.d.28),ordonanţa de recunoaştere şi de ataşare la materialele cauzei a corpurilor delicte (f.d.29), precum şi alte materiale ale cauzei penale citite şi studiate în şedinţa de judecată.

La demersul părţii apărării în şedinţa de judecată a fost audiat în calitate de martor Ivan Marcov care a declarat că, careva substanţe narcotice la nepotul său A. Maceret nu a văzut. Personal întrebuinţează multe medicamente, dar denumirile nu le ţine minte. Nu ţine minte dacă colaboratorii de poliţie au ridicat de la el vre-o gentuţă. Gentuţa prezentată în şedinţa de judecată nu ţine minte dacă îi aparţine. Dînsul a fost împotrivă ca colaboratorii de poliţie să ridice de la el din apartament unele lucruri. Nu ţine minte dacă a folosit „Tramadol".

Analizînd probele administrate în şedinţa de judecată instanţa de judecată consideră vina lui A. Maceret dovedită. Referirea lui A. Maceret la faptul precum că, gentuţa nu-i aparţine, ci îi aparţine unui prieten a fost ulterior negată însăşi de către inculpat care a declarat că gentuţa îi aparţine bunelului I. Marcov. Însă fiind audiat în şedinţa de judecată martorul I. Marcov nu a confirmat faptul apartenenţei gentuţei sie. La fel inculpatul A. Maceret şi apărătorul acestuia nu au prezentat instanţei de judecată careva probe ce ar confirma faptul prescrierii şi administrării de către I. Marcov a substanţei psihotrope „Tramadol". Astfel în şedinţa de judecată nu şi-a găsit confirmare faptul precum că, I. Marcov administra substanţa psihotropă „Tramadol".

Declarațiile lui A. Maceret în partea precum că, masa cu obiectele care au fost fotografiate le aparține vecinilor din apartamentul nr.65 în ședința de judecată au fost combătute de martorul G. Marcova, mama inculpatului care a declarat că, masa cu obiectele ridicate este amplasată în apartamentul său.

În astfel de circumstanțe instanța de judecată consideră declarațiile lui A. Maceret o încercare de a duce instanța în eroare și a se eschiva de la răspunderea penală.

Avînd astfel de date, și luînd în considerație probele administrate în cumulul lor judecata găsește vina lui A. Maceret dovedită.

Totodată instanța de judecată consideră necesar a exclude din învinuire semnul calificativ procurarea, deoarece atît în cadrul urmăririi penale, cît și în ședința de judecată nu și-a găsit confirmare faptul procurării de către A. Maceret a substanțelor psihotrope, mai mult ca atît în cadrul urmăririi penale n-au fost efectuate careva investigații în acest sens.

Astfel instanța de judecată califică acțiunile lui A. Maceret în baza art. 217 al.2 CP RM, ca păstrarea substanțelor psihotrope în proporții mari și fără scop de înstrăinare.

Soluționînd întrebarea privind stabilirea categoriei și termenului de pedeapsă instanța de judecată, în conformitate cu art. 75 CP RM ține cont de gravitatea infracțiunii săvîrșite, de persoana celui vinovat că nu și-a recunoscut vina, se caracterizează negativ, de circumstanțele agravante ca recidiva de infracțiuni, de circumstanțele atenuante ca prezența copilului minor și consideră că corijarea și reeducarea lui A. Maceret poate avea loc fără izolare de societate numindu-i pedeapsa sub formă de amendă.

Luînd în considerație faptul că, A. Maceret nu și-a ispășit pedeapsa stabilită prin sentința judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 08.11.2006 sub formă de muncă neremunerată din motive de sănătate instanța de judecată consideră că pedeapsa dată urmează a fi executată separat de pedeapsa nou-numită.

Chestiunea privind soarta corpurilor delicte urmează a fi soluționată în conformitate cu prevederile art. 162 CPP RM.

Reieșind din cele expuse și în conformitate cu art. 384, 389, 393-395 CPP RM instanța de judecată

CONDAMNĂ:

Maceret Alexei Artur se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217 al.2 CP RM și i se numește pedeapsa în formă amendă în mărime de 600 unități convenționale în sumă de 12000 (douăsprezece mii) lei.

Pedeapsa în formă de muncă neremunerată stabilită lui A. Maceret prin sentința judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 08.11.2006 a executa separat de pedespsa nou-numită.

Măsura preventivă în privința A. Maceret declarația de nepărăsire a localității a revoca la data intrării sentinței în vigoare.

Corpurile delicte anexate la materialele cauzei a nimici.

Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău.

Președintele ședinței, judecător S. Iorgov

Copia corespunde extrasului din Arhiva Digitalizată a Judecătoriei Chișinău
Sentința casată confrm Deciziei Curții Supreme de Justiție din: 21.07.2009
Arhivar:
Vicepreședinte:

JUDECĂTORIA CHIȘINĂU CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII REPUBLICA MOLDOVA SEDIUL RÎȘCANI